

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2872/2537

บริษัทอินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด

บริษัทศกลปักษ์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง, มาตรา 982

แม้ตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจะออกเพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้เดิมที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ก่อนก็ตาม เมื่อจำเลยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ชำระหนี้นั้นจำนวนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจึงกลายเป็นหนี้ใหม่ และเป็นต้นเงินไปเสียแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิติดดอกเบี้ยจากเงินจำนวนนี้ หาใช่เป็นการติดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยไม่

แม้ตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจะออกเพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้เดิมที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ก่อนก็ตาม เมื่อจำเลยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ชำระหนี้นั้นจำนวนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจึงกลายเป็นหนี้ใหม่ และเป็นต้นเงินไปเสียแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิติดดอกเบี้ยจากเงินจำนวนนี้ หาใช่เป็นการติดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยไม่

(นิเวศน์ คำผอง-ไพโรจน์ คำอ่อน-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลแพ่ง - นายชวลิต ศรีสง่า

ศาลอุทธรณ์ - นายสุดใจ ชูนาค

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ